

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2287/2533	นายจรูญ วงษ์ทอง กับพวก	โจทก์
	นายบุญ วงษ์ทอง กับพวก	จำเลย
	นายบุญ วงษ์ทอง ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายจิบ ทองเกิด ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางมณี ทองเกิด ที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายจิระ ทองเกิด ที่ 4 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยให้เป็นคุณ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 135)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดิน 12687 ตำบลหนองโดน (ตอยาง) อำเภอบ้านหมอ (พระพุทธบาท) จังหวัดสระบุรี ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 129, 128)

จำเลยทั้งสี่ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 114)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาห้ามจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาห้ามจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>